

1510421-38.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113475/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 17556683 - 38º D.P. VILA AMALIA, 857/21/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2113475 - 38º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510421-38.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510421-38.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113475/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 17556683 - 38º D.P. VILA AMALIA, 857/21/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2113475 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO HENRIQUE SEVERIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PABLO HENRIQUE SEVERIANO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 16h40, na Rua Editor Arnaldo Magalhães de Giacomo, altura do número 224, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 08 (oito) invólucros plásticos contendo a substância Tetrahydrocannabinol,

vulgarmente como maconha, com peso líquido de 10,7g (dez gramas e sete decigramas), 11 (onze) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, com peso líquido de 6,2g (seis gramas e dois decigramas) e 12 (doze) invólucros plásticos contendo a substância cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 1,1g (um grama e um decigrama), todas substâncias entorpecentes estas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência às fls. 11/13; auto de exibição e apreensão à fl. 14; termo de interrogatório à fl. 07; termos de depoimento às fls. 05/06; laudo pericial às fls. 89/91.

Recebida a denúncia no dia 10 de junho de 2021 (fl. 106), o réu foi regularmente citado à fl. 95 e apresentou defesa prévia às fls. 104/105.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 14), restando positiva as identificações como maconha e cocaína, nos termos do laudo pericial (fls. 89/91).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

De seu turno, a autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Na data dos fatos, os policiais civis Phylipe e Leandro avistaram PABLO parado, encostado num muro, com uma pequena bolsa nas mãos e, suspeitando de sua conduta, decidiram abordá-lo. Na sua posse, encontraram a pochete, contendo no seu interior 08 trouxinhas de maconha, 11 de cocaína e 12 de "crack", além da quantia de R\$ 61,00. Informalmente, PABLO confessou a autoria e materialidade delituosa, recebendo voz de prisão.

Tanto em solo policial, quanto em juízo o denunciado confessou a conduta, na exata forma descrita na denúncia.

Neste passo, as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de variedade de drogas em poder do denunciado, acondicionadas e prontas para entrega a terceiros, além de presença de quantia em dinheiro e, notadamente, diante da confissão do acusado, evidenciam o intuito de mercancia e caracterizam a conduta criminosa.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal. A quantidade de drogas não foi exacerbada (31 porções, totalizando 18g.), insuficiente, a meu ver, para agravar a reprimenda nos termos do art. 42 da LD.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PABLO HENRIQUE SEVERIANO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de

direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo, em benefício à entidade pública ou social.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com os réus (fls. 13/14) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA